

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7920/2544

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง  
พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

ผู้ถูกกล่าวหา

โจทก์

นาย เกรียงศักดิ์ วิริยะ กับพวก

โจทก์

นาย เกรียงศักดิ์ วิริยะ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 31

แม้การสืบเปลี่ยนผู้ต้องหาในคดีนี้จะกระทำในชั้นสอบสวนก่อนมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นก็ตาม แต่การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นเหตุขัดขวางมิให้การดำเนินคดีในศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรมและถูกต้อง เพราะทำให้มีการดำเนินคดีอาญาในศาลต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์โดยผู้กระทำความผิดที่แท้จริงไม่ต้องถูกลงโทษ การที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคบคิดกันจัดให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน โดยมีเจตนาให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ซึ่งไม่ได้กระทำความผิดอาญาถูกดำเนินคดีในศาลแทนนาย อ. และเพื่อให้นาย อ. รอดพ้นจากการถูกลงโทษในความผิดที่ได้กระทำการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองย่อมก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในศาล อันเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 แล้ว เมื่อความปรากฏแก่ศาลตามคำแถลงของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองว่าผู้ถูก

กล่าวหาทั้งสองกระทำความผิดดังกล่าว ศาลย่อมมีอำนาจสั่งลงโทษได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนข้อเท็จจริง

---

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้นว่า ขับรถยนต์กระบะด้วยความประมาทเจียวชนรถจักรยานยนต์ที่นายธนุพลสุวาชาติ ขับและเด็กชายอิฐศรา สมบุญเกิด นั่งซ้อนท้าย เป็นเหตุให้นายธนุพลรับอันตรายแก่กาย และเด็กชายอิฐศรารับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจก่อนมีคำพิพากษาผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ในระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ในวันนัดฟังคำพิพากษาผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองมาศาล ศาลชั้นต้นแจ้งรายงานการสืบเสาะและพินิจให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ทราบแล้ว และเห็นว่าตามรายงานดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ไม่ได้เป็นผู้ขับรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุเจียวชนนายธนุพลและเด็กชายอิฐศราผู้เสียหายทั้งสอง แต่นายอนุรักษ์เสนานุช หลานชายของผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เป็นผู้ขับรถยนต์กระบะเจียวชนผู้เสียหายทั้งสอง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ขอร้องให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 รับสมอ้างว่าเป็นผู้ขับรถยนต์กระบะเจียวชนผู้เสียหายทั้งสอง เนื่องจากนายอนุรักษ์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จึงรับสมอ้างเป็นผู้ขับรถยนต์กระบะเจียวชนผู้เสียหายทั้งสอง ศาลชั้นต้นได้สอบถามผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองแล้วผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองยอมรับว่าความจริงเป็นดังรายงานการสืบเสาะและพินิจดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งมาตรา 31(1), 33 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 ให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนละ 3 เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในข้อแรกตามฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเป็นการประพฤติน่าสงสัยหรือไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) หรือไม่ โดยผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองฎีกาว่า การที่ศาลชั้นต้นสอบถามคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 แล้ว ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ให้การรับสารภาพต่อศาลชั้นต้นในความผิดที่โจทก์ฟ้อง รวมทั้งได้ลงลายมือชื่อในคำให้การจำเลยที่ศาลชั้นต้นบันทึกไว้ และการที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ลงลายมือชื่อในคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และสัญญาประกันผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เป็นเพียงการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบเท่านั้น แม้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองจะกระทำไปในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ไม่เป็นการประพฤติน่าสงสัยหรือไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ส่วนการที่ผู้ถูกกล่าวหารับสมอ้างว่าเป็นผู้ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสอันเป็นการสืบเปลี่ยนกับนายอนุรักษซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด ก็เป็นการกระทำในชั้นสอบสวนก่อนมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองจึงไม่เป็นการประพฤติน่าสงสัยหรือไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นการละเมิดอำนาจศาลนั้น เห็นว่า แม้การสืบเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาในคดีนี้จะกระทำในชั้นสอบสวนก่อนมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นก็ตาม แต่การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นเหตุขัดขวางมิให้การดำเนินคดีในศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรมและถูกต้อง เพราะทำให้มีการดำเนิน

คดีอาญาในศาลต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์โดยผู้กระทำความผิดที่แท้จริงไม่ต้องถูกลงโทษ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคบคิดกันจัดให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน โดยมีเจตนาให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ซึ่งมีได้กระทำความผิดอาญา ถูกดำเนินคดีในศาลแทนนายอนุรักษ์ และเพื่อให้นายอนุรักษ์รอดพ้นจากการถูกลงโทษในความผิดที่กระทำ การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองย่อมก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในศาล อันเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 แล้วหนึ่ง เมื่อความปรากฏแก่ศาลตามคำแถลงของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองได้กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลย่อมมีอำนาจสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองฎีกา ฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปว่า มีเหตุสมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองตามที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองฎีกาหรือไม่ เห็นว่าแม้การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กระบวนการยุติธรรมอยู่บ้าง แต่ศาลฎีกาเห็นว่า การรอการลงโทษจำคุกให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสอง เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมและกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมน่าจะเป็นผลดียิ่งกว่าการลงโทษจำคุก ซึ่งนอกจากไม่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองมีโอกาสประกอบสัมมาอาชีพต่อไปแล้ว ยังส่งผลให้บุคคลทั้งสองได้ชื่อว่าเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนทำให้ยากที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมทั้งยังเป็นภาระของประเทศชาติอีกด้วยที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำคุกโดยไม่รอการลงโทษให้นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองในข้อนี้ฟังขึ้น แต่เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเช็ดหลาบ สมควรลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนละ 500 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามมาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(กำพล ภูสุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 31 ซึ่งนำไปใช้ในคดีอาญาโดยอาศัยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 นั้น ศาลฎีกาเคยวางหลักไว้ว่ามีอยู่ 2 กรณี คือ ขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลที่ออกตามมาตรา 30 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล กรณีหนึ่งหรือประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอีกกรณีหนึ่ง เฉพาะกรณีหลังนี้เมื่อผู้ใดเข้ามาในบริเวณศาลแล้วประพฤติดนไม่เรียบร้อย ก็เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล โดยศาลไม่จำเป็นต้องออกข้อกำหนดเสียก่อน ทั้งนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3016/2522 โดยข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวเป็นกรณีผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดอำนาจศาลพกพาอาวุธปืนพร้อมด้วยกระสุนปืนเข้ามาในบริเวณศาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลแล้วสำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ เป็นการวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7-8/2543 ซึ่งวินิจฉัยว่า "แม้การเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาจะกระทำตั้งแต่ในชั้น

สอบสวน ก่อนดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล แต่ในที่สุดก็จะต้องมีการดำเนินคดีในศาลเป็นการต่อเนื่องกันไปการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยมิชอบดังกล่าว ย่อมเป็นเหตุให้ผู้กระทำผิดที่แท้จริงไม่ต้องถูกลงโทษทำให้กระบวนการพิจารณาในศาลไม่อาจดำเนินไปโดยเที่ยงธรรมได้ ต้องถือว่าการกระทำของผู้ต้องหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15" ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าว และคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วางหลักคำว่า "บริเวณศาล" ไว้อย่างกว้างมาก เพราะแม้จะมีใช้การกระทำที่เกิดขึ้นในบริเวณศาลแต่เกิดนอกศาล และยังไม่มีการฟ้องคดีจำเลย ก็ถือว่าเป็นการกระทำต่อเนื่อง เพราะในที่สุดก็ต้องมีการดำเนินคดีในศาล โดยมีได้คำนึงถึงกรณีที่หากไม่มีการฟ้องคดีในเวลาต่อมาแล้วผลของการกระทำความผิดดังกล่าวจะเปลี่ยนไปหรือไม่ การจะฟ้องคดีหรือไม่เป็นเพียงการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่เป็นการแน่นอนว่าหากไม่มีการฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาลแล้ว การเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาดังกล่าวจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ ปัญหาจึงมีว่า การกระทำในชั้นสอบสวนก่อนมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลหรือไม่ มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้ ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2059/2532 วินิจฉัยว่า "ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าของที่ดิน รู้ว่าหนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดินของสำนักงานที่ดินเป็นหนังสือปลอม โดยได้ประเมินราคาที่ดินสูงกว่าความเป็นจริงมากและผู้ถูกกล่าวหาได้นำไปยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อให้ศาลชั้นต้นเชื่อว่าที่ดินมีราคาประเมินตามหนังสือรับรองดังกล่าว ซึ่งจะทำให้จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3471/2524 วินิจฉัยว่า "การที่ผู้ถูกกล่าวหาใช้อุบายหลอกลวงเอาเงินจากผู้ที่พอจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง โดยอ้างว่าเพื่อเสียค่าฟ้อง ทั้งที่การฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่า

ธรรมเนียม ดังนั้น ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศาล  
เมื่อการกระทำส่วนหนึ่งได้กระทำในบริเวณศาลแรงงานกลางจึงเป็นการประพฤติดน  
ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  
31(1)" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3720/2528 วินิจฉัยว่า "ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้น  
พยายามควบคุมการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้คำถามและให้อยู่ในระเบียบแต่ผู้ถูก  
กล่าวหาไม่พอใจ และพูดว่าเป็นทนายจนนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจะไม่ถามความ  
เชิงช่วย โดยพูดซ้ำถึง 3 ครั้ง ต่อหน้าศาล คู่ความ ตำรวจ และผู้ที่มาฟังการพิจารณา  
กิริยวาจาที่ผู้ถูกกล่าวหาแสดงออกมาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการทำทนายไม่เคารพ  
ยำเกรงศาล ฯลฯจึงเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล" คำพิพากษาศาล  
ฎีกาที่ 4681-4682/2528 วินิจฉัยว่า "เมื่อข้อเท็จจริงจากการไต่สวนรับฟังได้ว่า  
จำเลยเข้ามารับสมอ้างว่าเป็นผู้กระทำผิดเป็นเจ้าของของกลาง ย่อมเป็นเหตุให้ผู้  
กระทำผิดที่แท้จริงไม่ต้องถูกลงโทษ ทำให้กระบวนการพิจารณาของศาลไม่อาจดำเนินไป  
ตามความเที่ยงธรรมได้การกระทำของจำเลยซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา จึงเป็นการ  
ประพฤติดนไม่เรียบร้อยบริเวณศาล อันเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความอาญา มาตรา 15" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1116/2535 วินิจฉัยว่า  
"ข้อความตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองและสำเนาคำร้องเรียนถึงบุคคลต่าง ๆ แนบท้าย  
ฎีกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฎีการะบุข้อความสำคัญอันมีลักษณะเป็นการก้าวร้าวและดู  
หมิ่นเสียดสีศาลอย่างรุนแรง เมื่อโจทก์ทั้งสองกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นทนายความได้  
ร่วมกันลงนามเป็นผู้ฎีกาและผู้เรียงโดยให้ผู้ถูกกล่าวหานำมายื่นต่อศาลชั้นต้น การก  
กระทำของโจทก์ทั้งสองกับผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณ  
ศาล" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1043-1044/2516 วินิจฉัยว่า "ในคดีอาญาที่ผู้ร้องได้เข้า  
ประกันตัวจำเลยในระหว่างพิจารณานั้น วันนัดอ่านคำพิพากษามีผู้มาฟังคำพิพากษา  
ในฐานะจำเลย ครั้นศาลได้อ่านคำพิพากษาแล้ว ปรากฏว่าผู้มาฟังคำพิพากษานั้นเป็น

บุคคลอื่น มิใช่ตัวจำเลยจริง การที่มีการเปลี่ยนตัวจำเลยเช่นนี้ เมื่อฟังว่านายประกัน  
ผู้ร้องรู้เห็นด้วย ถือได้ว่านายประกันผู้ร้องประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลย่อม  
เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 271/2527 วินิจฉัยว่า  
"การที่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นนักการที่ทำการอัยการจังหวัด และเป็นผู้นำตัวจำเลยมา  
ศาลพร้อมกับคำฟ้องได้เรียกและรับเงินจากจำเลย โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมใน  
การฟ้องด่วนนั้นไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้กระทำได้ เห็นได้ว่าเป็นการแสวงหาผล  
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองโดยแท้เมื่อผู้ถูกกล่าวหา  
เรียกและรับเงินที่ห้องพักอัยการซึ่งอยู่ในบริเวณศาลจึงเป็นการประพฤติดนไม่  
เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ทั้งนี้โดยมีต้องคำนึง  
ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะมีเจตนาจะให้มีความกระทบถึงศาลหรือไม่ หรือการกระทำดังกล่าวจะ  
ทำให้ศาลได้รับความเสียหายหรือไม่" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6444/2540 วินิจฉัยว่า  
"ผู้ถูกกล่าวหาเรียกและรับเงินจาก พ. ที่บริเวณโต๊ะหินม้านั่งภายในบริเวณศาล โดย  
แอบอ้างว่าจะนำไปวิ่งเต้นคดีอาญากับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ซึ่งการกระทำดังกล่าว  
เป็นการเรียกและรับเงินจากฝ่ายจำเลย อันเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายถือ  
ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล" คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3227/2542 วินิจฉัยว่า "ผู้ถูกกล่าวหาเรียกและรับเงินจากผู้กล่าวหาและจำเลย เพื่อ  
นำไปวิ่งเต้นพนักงานอัยการและเจ้าพนักงานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ  
โดยไม่ปรากฏว่าจะนำเงินไปให้ผู้พิพากษาเพื่อเป็นอามิสสินจ้างในการดำเนินคดีใน  
ศาลและไม่ปรากฏว่ามีการมอบเงินให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาในบริเวณศาล แม้การกระทำ  
ของผู้ถูกกล่าวหาจะมีจุดมุ่งหมายให้เกิดผลแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล  
แต่เมื่อการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาได้เกิดขึ้นในบริเวณศาลแล้ว จะอาศัยแต่ผลจาก  
การกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่รูปคดีมาชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหาประพฤติดน  
ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลไม่ได้" จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาตามคำพิพากษาข้างต้น  
เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าการละเมิดอำนาจศาลกรณีประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณ



ศาลนั้น ต้องเป็นกรณีที่กระทำภายในบริเวณศาล หรือส่วนหนึ่งได้กระทำภายใน บริเวณศาลเท่านั้น แม้เรื่องที่จะกระทำจะไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยผู้ถูก ฟ้องคดีหรือไม่เกี่ยวกับคดีที่มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล เช่น การพกพา อาวุธปืนเข้ามาในบริเวณศาลโดยไม่ได้รับอนุญาต การก่อเหตุวิวาทชกต่อยทำร้าย ร่างกายกัน การดูหมิ่นเสียดสีผู้พิพากษา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายในเหตุอื่น ๆ เป็นต้น หากได้กระทำภายในบริเวณศาลแล้ว ถือได้ว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 แล้ว มีกรณีที่แม้จะเป็นการ กระทำนอกศาล แต่เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีการดำเนินในศาลแล้ว โดยตรง ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำภายในบริเวณศาลได้เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2678/2529 ผู้ออกใบมรณบัตร จำเลยปลอมให้นายประกันจำเลยไปยื่นต่อศาล โดยรู้ เห็นด้วยในการที่นำไปยื่นต่อศาลชั้นต้น แม้จะมีได้นำไปยื่นด้วยตนเอง ก็ถือได้ว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4113/2532 ผู้ ถูกกล่าวหาเรียกและรับเงินจากผู้ถูกกล่าวหาโดยอ้างว่าจะนำไปให้ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเพื่อช่วยเหลือจำเลยมิให้ถูกพิพากษาจำคุก แม้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 จะเรียกและรับ เงินนอกบริเวณศาล แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ก็ได้ใช้ให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 เข้าไปในบริเวณ ศาลเพื่อติดต่อกับผู้พิพากษาเพื่อประโยชน์ในการเรียกและรับเงินของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ด้วยเป็นการกระทำต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกและรับเงินโดยมิชอบผู้ ถูกกล่าวหาที่ 1 จึงมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลด้วย มีข้อพิจารณาว่า โดยหลัก ของการตีความตัวบทกฎหมายที่มีลักษณะลงโทษทางอาญานั้น น่าจะต้องตีความโดย เคร่งครัด มิฉะนั้นกรณีอาจเกิดขึ้นได้ว่าในการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิด หากมี การทุจริตปล่อยผู้กระทำผิดไปไม่ว่าด้วยเหตุใดและไม่ว่าผู้กระทำผิดจะถูกฟ้องคดีต่อ ศาลแล้วหรือไม่หรือแม้เป็นการกระทำนอกบริเวณศาล กรณีอาจถือได้ว่าเป็นการ ละเมิดอำนาจศาลอีกบทหนึ่งทั้งที่มีบทกฎหมายลงโทษผู้กระทำการดังกล่าวไว้แล้ว โดยเฉพาะ หากถือแนววินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ให้เหตุผลว่า การกระทำความ

กล่าวถือได้ว่าทำให้ผู้กระทำความผิดรอดพ้นจากการถูกลงโทษในความผิดที่ได้กระทำ ดังนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเลขนี้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7-8/2543 จึงมีข้อพิจารณาว่าเป็นการตีความที่กว้างไกลไปกว่าถ้อยคำที่ตัวบทกฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ สุวรรณ ตระการพันธุ์